Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0828690-95.2020.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Heitor Miranda Artigas
Réu: Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico

Vistos, etc.

Trata-se de *Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Danos Morais* movida por **Heitor Miranda Artigas (*menor impúbere, representado por sua mãe Karini Ferreira Miranda Artigas*)** em face de **Unimed de Dourados Cooperativa de Trabalho Médico**, ambos já qualificados nos autos.

O autor alega que mantem vínculo contratual com a requerida, no modelo "plano coletivo por adesão co-participativo simples", em razão de parceria firmada com a Caixa de Assistência dos Advogados do Mato Grosso do Sul – CAAMS, firmado em 01/07/2015.

Diz que nasceu em 01/03/2017, e que, em janeiro/2019, quando contava com 1 ano e 9 meses, apresentou atraso na fala, sendo encaminhado pela pediatra para a realização de fonoterapia, sendo o atendimento prestado pela clínica FONOCLIM, conveniada da requerida, com supervisão da fonoaudióloga Lucélia dos Reis Rezende, a qual indicou tratamento inicial com duas sessões por semana.

Aduz, contudo, que ao completar 24 sessões de fonoterapia, a ré parou de autorizar as sessões, sob o argumento de que há um limite anual de sessões, o qual teria sido excedido.

Assevera que, para evitar prejuízos ao seu desenvolvimento, seus pais passaram a recorrer ao atendimento particular, de modo que, até o momento, já despenderam R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), para fins de contratação das sessões de fonoaudiologia, sendo evidente seu prejuízo material e moral.

Requer, assim:

- inversão do ônus da prova;
- condenação da ré ao ressarcimento de todas as despesas com tratamento médico do autor (sessões de fonoaudiologia) e ao pagamento de indenização por danos morais;
- benesses da justiça gratuita.

Às f. 33/34, foram deferidas as benesses da justiça gratuita em favor do autor, inverteu-se o ônus da prova e designou-se audiência de conciliação.

Citação da ré à f. 47.

Termo de assentada às f. 108/109, no qual constou que as partes não se compuseram.

A ré apresentou contestação, na qual impugna o valor da causa, vez que atribuiu apenas R$ 1.000,00 (mil reais), sem se atentar que há pedido de dano material e moral na inicial. Impugna a justiça gratuita, vez que os pais do autor são advogados e tem condições de arcar com as custas processuais. No mérito, aduz que a lei 9.656/98 autoriza a limitação da cobertura das sessões de fonoaudilogia, de modo que não houve qualquer ilícito por parte da ré. Salienta que autorizou 32 sessões/ano em favor do autor, e não 24 como consta na inicial. Requer a improcedência do pedido ou, em caso de entendimento diverso, que a restituição seja limitada à tabela da ré.

Réplica às f. 229/236, na qual o autor junta documentos.

A ré tomou ciência da nova documentação às f. 241/245.

Intimadas a indicarem as provas pretendidas, as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória (f. 250/251 e 252/253).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

Parecer Ministerial às f. 260/270, no qual pede pela procedência do pedido.

Relatados. Decido.

Trata-se de *Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Danos Morais* movida por **Heitor Miranda Artigas (*menor impúbere, representado por sua mãe Karini Ferreira Miranda Artigas*)** em face de **Unimed de Dourados Cooperativa de Trabalho Médico**, ambos já qualificados nos autos.

1 – Da Impugnação à Justiça Gratuita

Em sua contestação, a ré impugna a justiça gratuita concedida ao autor, vez que seus genitores são advogados e tem condições de arcar com as custas processuais.

A preliminar, entretanto, deve ser rechaçada.

Isso porque, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 99, §6º, que a gratuidade é um direito pessoal, atrelada tão somente à condição financeira de quem a pleiteia, de modo que, para fins de análise de justiça gratuita, não se pode levar em conta a situação econômica dos genitores do requerente (que sequer são partes no feito).

Neste contexto, aliás, diversos tribunais tem se manifestado no sentido de conferir presunção de insuficiência econômica ao menor, bem como pela impossibilidade do exame da gratuidade a partir da situação econômica do representante legal do menor.

É o que diz o E. TJMG:

> *EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NATUREZA PERSONALÍSSIMA - HIPOSSUFICIÊNCIA DOS MENORES PRESUMIDA - PENSIONAMENTO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM - POSSIBILIDADE - BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
> *- Quando do julgamento do RESP nº 1.807.216-SP, de relatoria da E. Min.Nancy Andrighi, entendeu-se pela presunção de insuficiência econômica do menor, bem como pela impossibilidade do exame da gratuidade a partir da situação econômica do representante legal do menor.*
> *- De acordo com o que prevê o §1º do art. 1.694, e o art. 1695, ambos do Código Civil, os alimentos devem atender ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deverão ser fixados considerando a capacidade financeira daquele quem irá prestá-los, bem como das necessidades dos alimentandos.*
> *- Visando adequar o valor dos alimentos às necessidades dos menores, que possuem suas necessidades presumidas, bem como atento às possibilidades do alimentante, conclui-se pela possibilidade de ligeira majoração do valor fixado pelo d. magistrado a quo.*
> *- Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.030454-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 22/06/2021).*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

Ademais, a ré sequer trouxe ao feito elementos probatórios que evidenciassem que o menor (em nome proprio) possui bens ou alguma fonte de renda, ônus que lhe competia, de modo que não há motivos para se revogar a benesse outrora deferida.

Assim, rejeito a preliminar apresentada.

2 - Da Impugnação ao Valor da Causa

A ré apresentou contestação, na qual impugna o valor da causa, vez que o autor que atribuiu apenas R$ 1.000,00 (mil reais), sem se atentar que há pedido de dano material e moral na inicial.

A preliminar deve ser **acolhida.**

Para fins de fixação do valor da causa, deve-se observar os critérios previstos no art. 292, V e VI do CPC, o qual determina que:

> *Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:*
>
> *(...) V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;*
>
> *VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;*
>
> *(...)"*

A partir disso, tem-se que, no caso em apreço, a parte autora pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrente da negativa em tratamento médico.

Neste sentido, percebe-se que, a título de danos materiais, o autor aponta que seu prejuízo foi de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Quanto aos danos morais, não aponta qualquer valor pretendido, mas limita o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, diante da previsão contida no art. 292, VI, da CPC (que determina que o valor da causa corresponderá a soma das pretensões), e sendo o dano material valorado em R$ 3.300,00 e os danos morais deixado a critério do juízo (que, por média), **acolho a preliminar e retifico o valor dado à causa, e o fixo em R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais)**, considerando-se que este juízo tem por costume valorar em R$ 10.000,00 os danos morais advindos de negativa de tratamento por plano de saúde.

Às anotações junto ao SAJ.

Deixo de intimar o autor para recolhimento de custas processuais complementares, pois este é beneficiário da justiça gratuita.

3 – Do Mérito

3.1 - Da Aplicação das Normas do CDC ao Caso em Apreço

Inexistem dúvidas de que a relação entre as partes no presente feito deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora amolda-se no conceito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

de consumidora, previsto no art. 2º do CDC, uma vez que é beneficária de plano de saúde fornecido pela requerida, fato este incontroverso nos autos.

Além disso, como se sabe, os Tribunais já firmaram entendimento no sentido de que as relações contratuais relacionadas à plano de saúde submetem-se às regras previstas no CDC. Neste sentido, permitimo-nos colacionar aos autos o posicionamento adotado pelo E. TJMS:

> *"APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INCLUSÃO DA MÃE CURATELADA COMO DEPENDENTE NATURAL NO PLANO DE SAÚDE DA CASSEMS – POSSIBILIDADE – ART. 4º, I, f, DO REGULAMENTO DA CASSEMS – EQUIPARAÇÃO ENTRE TUTELA E CURATELA – INTERPRETAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ART. 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A relação jurídica contratual que tem por objeto o plano de saúde encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJMS – AC 08002924420138120047 – Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho – 3ª Câmara Cível – Julg. 02/03/2016)."*

Assim, ante o exposto, tem-se que a presente demanda deverá ser analisada sob a égide do CDC.

3.2- Da Conduta Ilícita da ré e dos Danos Morais

A Constituição Federal de 1988, ao fixar os direitos e garantias fundamentais, instituiu o direito à indenização por danos morais ao determinar em seu art. 5º, incisos V e X:

> *"V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;"*
> *"X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"*

Regulamentando tal direito, estabelecem os artigos 186 e 187 do Código Civil:

> *"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."*
> *"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."*

Complementando a norma, o art. 927 do Código Civil prescreve:

> *"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

Desse modo, conjugando tais dispositivos, aquele que causar dano a outrem, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repara-lo. Entretanto, é certo que para vislumbrar tal responsabilidade é imprescindível a coexistência de três elementos fundamentais, quais sejam, o dano sofrido pela vítima, a conduta ofensiva praticada pelo agente e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta praticada.

No caso em tela, a parte autora alega que está em tratamento fonoaudiólogico, o que restou comprovado através do laudo médico de f. 29, assinado pela médica neurologista Dra Dayane Danieli, e pelo relatório fonoaudilógico de f. 26/28, assinado pela fonoaudióloga Maria Lúcia Brasil, **sendo prescritas duas sessões de fonoaudiologia por semana**, fato incontroverso nos autos.

HEITOR MIRANDA ARTIGAS
2 anos, 9 meses, 10 dias 11/12/2019

Paciente com atraso de fala, apresentando em exame de audiometria alteração de DB emtre orelhas na audiometria vocal, além de alteração no BERA. Nota-se na avaliação neurológica boa habilidade social e comunicação receptiva, sem outras alterações neurológicas. Solicito avaliação especializada (otorrinolaringologista) e acompanhamento com fonoaudióloga.

Atenciosamente,

Dra. Dayane Danieli
CRM: 7284-MS

Conclusão:

Diante dos resultados da avaliação, bem como as manifestações apresentadas por ele e relacionadas, nos mostra que Heitor apresenta um atraso importante de linguagem em relação a sua idade cronológica, não havendo o surgimento desta, na idade esperada.
O atraso na aquisição e desenvolvimento de linguagem, não faz parte de um atraso simples, primário. Pode ser considerado uma desordem, com alterações persistentes e significativas quando comparada à outras habilidades cognitivas. Os déficits linguísticos não apresentam razão aparente, mas caracterizam um processamento de linguagem mais lento, com uma capacidade limitada de processar a informação linguística.
Hipótese Diagnóstica: DEL (distúrbio específico de linguagem)
Apraxia
OBS: devido sua idade cronológica não é possível confirmar o diagnóstico.
Sugiro intervenção fonoaudiológica, com duas sessões semanais, com reavaliação após seis meses de intervenção para concluir o diagnóstico. Intervenção diagnóstica.
Sem mais, estou à disposição.

Maria Lúcia Brasil
Fonoaudióloga
CRFa-6 135
CPF 061.776.698-32

PSICOTERAPEUTAS — FONOAUDIÓLOGA — TERAPEUTA OCUPACIONAL

Verifica-se, ainda, que, inicialmente, a ré autorizou o tratamento prescrito para o autor, mas **posteriormente, suspendeu a prestação do serviço, sob o argumento de que havia sido extrapolado o limite anual de sessões de fonoaudiologia autorizado pela legislação,** fato incontroverso nos autos e demonstrado através das guias de f. 219/222.

Assim, dada a natureza consumerista da relação havia entre as partes e diante da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu provar a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

licitude de sua conduta (negativa de tratamento), o que não ocorreu, **impondo-se a procedência do pedido, senão vejamos.**

Isso porque, é sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que **a operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, por configurar ingerência na ciência médica**. Eis julgado recente nesse sentido:

> PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DOENÇA COBERTA. RECUSA INDEVIDA.TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
> 1. Ação cominatória.
> 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
> **3. Consoante jurisprudência desta Corte "é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta" (REsp 1.679.190/SP, 3ª Turma, DJe de 02/10/2017).**
> 4. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt no REsp 1905033 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0292154-0 – Julg. 10/05/2021).

Ou seja, não caberia à ré questionar o tratamento prescrito pelo médico que assiste a parte autora, negando-lhe cobertura a tratamento, pois não é o plano de saúde quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente exige ou não aquela quantidade de sessões de fonoaudiologia, mas sim o médico ou profissional da saúde responsável pelo atendimento, o qual estabelece, na busca da cura, a terapêutica a ser seguida e o tratamento que será aplicado ao usuário acometido de doença coberta.

Desse modo, se mostra abusiva a existência de cláusula contratual que implique vedação ao tratamento aplicável ao autor, nas situações em que o procedimento é essencial para o seu desenvolvimento, mormente quando há indicação médica do tratamento, conforme documentos médicos de f. 26/28 e 29, os quais deixam claro que **o paciente apresenta atraso importante na linguagem prevista para sua idade cronológica, necessitando do tratamento de forma contínua e permanente, a fim de possibilitar melhora em seu quadro e afastar o risco de comprometimento no desenvolvimento de habilidades mais complexas (f. 28).**

Desta forma, não pode prevalecer a negativa da ré de custear o tratamento prescrito ao autor, ainda que, consoante alegação desta, não foram preenchidos os requisitos das diretrizes de utilização dispostas **no rol de cobertura obrigatória previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual não pode ser considerado taxativo,** sendo mera referência para cobertura assistencial dos planos de saúde, pois busca delimitar os procedimentos mínimos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde, não significando

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

exclusão dos demais. Não se presta, pois, para excluir direitos do consumidor, mas apenas para hierarquizar certos procedimentos como essenciais, de modo que não sejam passíveis de exclusão.

O Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/1998 não proíbe o estabelecimento de restrições aos direitos dos consumidores. No entanto, a permissão em tela não é absoluta. É limitada pela própria lei e pelos princípios que regem as relações de consumo, sendo certo que o artigo 51 do CDC estabelece serem abusivas, dentre outras, as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (inciso IV).

O § 1º do citado artigo, por sua vez, registra ser presumidamente exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (inciso II). Igualmente, em se tratando de relação de consumo, é importante mencionar o teor do art. 6º, V, do CDC, qual seja, é direito básico do consumidor "*a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas*".

A aplicação das referidas disposições legais ao caso em análise evidencia a abusividade da negativa de cobertura quanto ao procedimento necessitado pela parte autora pelo simples fato de ultrapassar a quantidade de sessões indicadas pela ANS.

Inclusive, **os Ministros no Superior Tribunal de Justiça posicionaram-se sobre os procedimentos previstos na ANS, considerando-os exemplificativos, bem como que abusiva a cláusula contratual que limita o número de sessões expressamente prescritas**. Veja-se recente julgado sobre o tema:

> *RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. ABUSIVIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. (..)* ***8. O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017) é, de fato, importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a ressalva feita aos contratos de autogestão. 9. Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos no contrato firmado com a operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnicocientífica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde.*** *10. No atendimento ao dever de informação,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

deve o consumidor ser clara, suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não cobertos em cada segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar - com ou sem obstetrícia - e odontológico), como também sobre as opções de rede credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (individual/familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como sobre as possibilidades de coparticipação ou franquia e de pré ou póspagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir. 11. Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie os quase 3.000 procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS 428/2017, a fim de decidir, no momento de eleger e aderir ao contrato, sobre as possíveis alternativas de tratamento para as eventuais enfermidades que possam vir a acometê-lo. 12. Para defender a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS considera a incerteza sobre os riscos assumidos pela operadora de plano de saúde, mas desconsidera que tal solução implica a transferência dessa mesma incerteza para o consumidor, sobre o qual passam a recair os riscos que ele, diferentemente do fornecedor, não tem condições de antever e contra os quais acredita, legitimamente, estar protegido, porque relacionados ao interesse legítimo assegurado pelo contrato. 13. A qualificação do rol de procedimentos e eventos em saúde como de natureza taxativa demanda do consumidor um conhecimento que ele, por sua condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir; cria um impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; e ainda lhe impõe o ônus de suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à própria vida. ***14. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. 15. Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia ocupacional de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto.*** *Precedente do STF e do STJ. 16. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp 1846108/SP,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

> *Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021) *destaquei*

É certo que o contrato pode dispor sobre as patologias cobertas e não sobre o tipo de tratamento. O médico não pode ser impedido de escolher o tratamento mais adequado, uma vez que pretende a preservação da vida do paciente, bem como a melhora na qualidade da existência, com fundamento, inclusive, no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Oportuno mencionar que o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estatui que o plano de assistência à saúde abrange tratamento para as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças - CID (dentre as quais está o "distúrbio especifico de linguagem"– CID 10 F80), excluindo algumas hipóteses de cobertura dos planos de saúde, não havendo menção ao tratamento por sessão de fonoaudiologia, prescrito ao menor, consoante laudos médicos de fl. 26/29.

Assim, não há como a requerida se valer da Resolução da ANS para afastar o fornecimento do tratamento pleiteado pelo autor, ainda mais quando foi requisitado por médicos que acompanham o caso desde o início do tratamento.

Ou seja, se a doença do autor é coberta pelo contrato (como no caso dos autos, pois a ré sequer impugna que o autor teria direito ao tratamento de distúrbio de linguagem), por óbvio, todo o tratamento necessário também o é, incluídas TODAS as sessões de fonoaudiologia, impondo-se ao plano de saúde promover o custeio das mesmas, **sem limites de quantidade de número de sessões, desde que haja prescrição médica, o que se verificou na espécie.** Inclusive, é o que entende o E. TJMS:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA DECISÃO AGRAVADA – COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – LIMITE DO NÚMERO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA – ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.* ***As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as doenças às quais será oferecida cobertura, mas não podem escolher o tipo de tratamento a ser utilizado nem mesmo limitar o número de sessões prescritas pelo médico.*** *(**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1401647-06.2021.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 16/03/2021, p: 18/03/2021).*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE DA CASSEMS. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES DISPENDIDOS EM RAZÃO DA NEGATIVA DA COBERTURA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA PRETENDIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, consoante dispõe a Súmula 469 do STJ. É abusiva e nula de pleno direito cláusula que prevê limite de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia de que*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

> *necessita pessoa contratante de plano de saúde, nos termos do disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. É possível o ressarcimento integral dos valores dispendidos com tratamento médico, quando a cláusula contratual que limita o reembolso das referidas despesas não for clara e precisa quanto aos percentuais ressarcíveis, bem como tampouco quanto à tabela de honorários e serviços médicos a que faz referência. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0806444-83.2012.8.12.0002, Dourados, Mutirão - Câmara Cível II - Provimento nº 391/2017, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 12/06/2017, p: 21/06/2017).*

Assim, não há como se admitir a negativa da requerida em oferecer tal tratamento ao requerente, uma vez que os mesmos foram prescritos por médico e fonoaudiológos, devidamente registrados no Conselho Profissionais, restando patente a ilegalidade da requerida.

O dano moral, por sua vez, também resta evidente nos autos, na medida que são públicos e notórios os constrangimentos impostos àqueles que porventura tenham procedimentos médicos ou cirúrgicos negados pelo plano de saúde, capazes de gerar angústia, preocupação e humilhação, interferindo de maneira direta na normalidade das relações experimentadas pelo consumidor.

Ora, a partir do momento que a parte autora se associa à plano de saúde e efetua o pagamento do mesmo de maneira pontual, é certo que cria expectativa, no sentido de que terá atendimento médico eficiente, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a requerida, em total descumprimento à previsão legal, negou as sessões de fonoaudiologia prescritas ao autor, o que indica que a conduta ilícita da ré não configurou mero aborrecimento.

É o que diz o E. TJMS:

> *Apelação – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MÉDICOS – TRANSTORNO DE ANSIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR LIMITAÇÕES A DETERMINADO MÉTODO DE TRATAMENTO – ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) – EXEMPLIFICATIVO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – COMPORTAMENTO ABUSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA BIFÁSICO – ESTUDO DE GRUPO DE PRECEDENTES SEMELHANTES E ANÁLISE DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DE CONCREÇÃO (CIRCUNSTÂNCIAS) DO CASO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELA SENTENÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (...) 2. Havendo cobertura expressa para a doença, aliada à ausência de exclusão contratual específica das terapêuticas pretendidas pela autora, não pode a ré impor limitações a determinado método de tratamento, pois é o médico ou o profissional habilitado, e não o plano de saúde, quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes do STJ. **3. A***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

> ***recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. Assim, existe dano moral na hipótese de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes do STJ.*** *(...) (**TJMS**. Apelação Cível n. 0805989-43.2020.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 28/05/2021, p: 31/05/2021).*

Em relação ao *quantum* indenizatório, é cediço que a fixação dos danos morais deve obedecer aos critérios da solidariedade e exemplaridade, que implica a valoração da proporcionalidade do quantum e a capacidade econômica do sucumbente.

Dessa forma, observando os precedentes judiciais e examinando as peculiaridades do caso em tela, com a atenção voltada à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida, entende-se como suficiente o valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais).**

O valor da indenização deverá ser atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do seu arbitramento, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento). Os juros de mora, no caso de dano moral, como é o presente, são devidos a partir da data da citação, nos termos do art. 405, do CC/02, por tratar-se de responsabilidade contratual.

2 – Dos Danos Materiais

No que tange ao dano material, sabe-se que a indenização mede-se pela extensão do dano. Essa é a regra estabelecida pelo artigo 944, caput, do Código Civil, que consagra importante função do instituto de responsabilidade civil, que é recompor a lesão sofrida pela vítima, na extensão do prejuízo que lhe foi causado. Portanto, havendo alegação de prejuízo patrimonial, deve ser averiguada qual a extensão da perda, o que, no presente caso, deve ser feito através da apreciação da prova documental apresentada.

No caso em tela, verifica-se que o requerente demonstrou a ocorrência de conduta ilícita da requerida, a qual negou tratamento médico ao requerente, em desrespeito ao ordenamento jurídico vigente.

Os recibos de f. 16 e 18/19 apontam que, em razão da negativa da ré, a parte autora precisou contratar fonoaudiólogo particular para a realização das 19 sessões prescritas para o menor, desembolsando a quantia total de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que configura prejuízo material, que deve ser ressarcido pela ré, limitados, por óbvio, à tabela da ré (referente ao valor de cada sessão de fonoaudiologia – R$ 45,00 por sessão), conforme tabela de f. 224, não impugnada nos autos.

Atente-se que o recibo de f. 17, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) não integrou o valor da condenação, vez que o mesmo refere-se à "avaliação fonoaudiólogica", e não sessões de fonoaudiologia, serviço este que, ao que se vê, jamais foi negado pela ré, já que não consta esta noticia na inicial.

Deste modo, constatada a ilicitude da requerida e o evidenciado prejuízo material da requerente, bem como apurado o teto máximo de restituição previsto na hipótese (f. 224 – R$ 45,00 por sessão), impõe-se a procedência parcial do pedido, para o fim de condenar a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.

ré à restituição, em favor da autora, do valor total de **R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais),** sendo que esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IGPM-FGV, a partir do desembolso, conforme Súmula 43 do STJ e juros morátorios, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do Código Civil).

Dispositivo

Posto isto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, acolho parcialmente o Parecer Ministerial e julgo, com resolução do mérito, **PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados **nesta ação,** para o fim de julgar:

I) procedente o pedido e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de **R$ 10.000,00 (dez mil reais),** atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do seu arbitramento, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora são devidos a partir da data da citação, nos termos do art. 405, do CC/02, por tratar-se de responsabilidade contratual;

II) parcialmente procedente o pedido e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor total de **R$ 900,00 (novecentos reais),** atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do desembolso, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora são devidos a partir da data da citação, nos termos do art. 405, do CC/02, por tratar-se de responsabilidade contratual.

Atente-se que, por ser o autor menor de idade, o valor da condenação deverá ser depositado em juízo, de modo que sua transferência deverá se dar para conta poupança aberta em nome do infante, cuja movimentação dependerá de autorização judicial, mediante prestação de contas.

Ante a sucumbência, condeno as partes (na proporção de 80% para a ré 20% para autor), ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da parte contrária (na mesma proporção), os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 13/01/2022 às 20:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828690-95.2020.8.12.0001 e código 6yW144uX.